

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆■▼㉔㉔▼-005

제 목 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 미준수

관계부서 ☆■▼㉔㉔▼

조치부서 ☆■▼㉔㉔▼

내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다.)의 입법 목적에 따라 중소기업자간 공정한 경쟁을 보장하기 위해 도입된 중소기업자간 경쟁입찰 제도를 준수하여 계약 업무를 추진하고 있다.

2. 계약방법 및 입찰참가자격 오적용

가. 판단기준

「판로지원법」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) 제1항에 따라, 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있으며, 같은 법 제7조 제1항에 따라, 대통령령으로 정하는 특별한 사유³⁾가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

3) 「판로지원법 시행령」 제7조에 따라, 1. 판로지원법과 다른 법률에서 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품이나 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우, 2. 제8조에 따라 공공기관의 장이 조합이 추천한 소기업 또는 소상공인과 수의계약을 체결하는 경우, 3. 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우, 4. 특정한 기술·용역이 필요한 경우 등 공공기관의 특별한 사정으로 인하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 구매하려는 경우에 한함.

중소기업자간 경쟁제품은 「판로지원법」 제6조 제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정하여 대상 품목을 고시하고 있으며, 아래 [표 1]과 같이 2022. 1. 1.부 ‘공공기관통근운송서비스’, ‘기타도로여객운송서비스’ 품목이 중소기업자간 경쟁제품으로 신규 지정되었다. 따라서, 해당 시행일 이후 출퇴근버스 임차용역 발주 계약 건의 경우, 중소기업자간 제한경쟁(또는 지명경쟁)으로 계약 업무를 추진하였어야 했다.

[표 1] 운송서비스 관련 중소기업자간 경쟁제품 대상 품목 내역

연도	대분류	소분류	세부분류		시행일
			세부분류명번호	세부분류명	
2021	중소기업자간 경쟁제품 미지정				
2022 ~ 2023	운송과보관및우편관련서비스	도로수송	7811189901	공공기관통근운송서비스	2022. 1. 1.일부
			7811189904	기타도로여객운송서비스	

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆■▼■☒▼는 아래 [표 2]와 같이 2022년 사업처 출퇴근버스 임차용역 계약 체결 시, 일반경쟁의 방식으로 입찰을 진행하였으며, 2023년도 ☆■5-14 OH 출퇴근버스 임차용역의 경우, 전자공개 수의계약의 방식으로 계약 업무를 추진하였다.

[표 2] ☆■▼■☒▼ 출퇴근버스 임차용역 발주 내역

(단위 : 원)

구분	계약일자	구매요청일자	구매 문서	구매 문서 내역	계약금액	추정가격	입찰방법	계약상대자
1	2022. 1. 26.	2022. 1. 10.	***	2022년도 사업처 출퇴근버스 임차용역	***	***	일반경쟁	유한회사 ■■☒
2	2023. 1. 25.	2023. 1. 12.	***	☆■5-14차 OH 출퇴근버스임차용역	***	***	전자공개 수의계약	(주)■☒■☒●●

자료) SAP 구매계약관리 자료, 한전SRM 시스템 입찰공고 자료 및 ☆■▼■☒▼ 소명 자료 활용

따라서 기업의 직접 생산 여부를 확인하여 중소기업자간 제한경쟁(또는 지명경쟁)을 통해 계약을 체결하도록 명시한 「판로지원법」 준수에 미흡하였다. 다만 2022년, 2023년 출퇴근버스 임차용역 계약상대자는 소기업으로 확인되었다.

3. 중소기업자 직접생산확인서 징구 및 확인 미흡

가. 판단기준

「판로지원법」 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항과 같은 법 시행령 제10조(직접생산의 확인 등) 제2항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁 제품에 대하여 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우(추정가격 1천만원 이상), 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제4호 가목다목 라목의 경우에 해당하는 수의계약 대상자와 수의계약을 체결하는 경우(추정가격 1천만원 이상)에는 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여 직접생산자와 계약을 체결하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 ☆■▼㉔㉕▼가 발주한 물품·공사·용역 계약 건을 검토한 결과, 아래 [표 3]과 같이 중소기업자 직접생산 확인 대상 계약 1건에 대하여 직접생산 여부를 미확인하고 계약을 체결하였다.

따라서 중소기업자 직접생산확인제도의 취지인 중소기업자간 경쟁을 통해 대기업제품, 수입제품의 납품, 하도급 생산납품 등 중소기업자간 경쟁을 저해하는 행위를 방지하는데 미흡하였다.

[표 3] 중소기업자 직접생산 확인 미흡 내역

(단위 : 원)

계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	추정가격	계약방법	수의사유	계약상대자	직접생산* 여부
2021. 1. 21.	***	단체복	***	수의계약	5가 소액 (시행령 제26조 제1항 제5호 가목)	㉔㉕㉖㉗㉘주식회사	미해당

주) 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 : 남자근무복(5310271001) 및 여자근무복(5310271002) 또는 남성용운동복(5310290201) 및 여성용운동복(5310290101)

자료) SAP 구매계약관리 자료 및 ☆■▼㉔㉕▼ 소명 자료 활용

관계부서 의견 ☆■▼■▣▣▼는 판로지원법, 국가계약법 시행령 한시적 특례 적용 기준 등을 정확하게 인지하지 못하고 계약 업무를 처리하여 업무가 미흡하였다는 점을 인정하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

관련자 의견 및 검토결과 계약담당자는 2022년도 사업처 출퇴근버스용역의 경우 「판로지원법」을 확인하지 못하고 입찰참가자격, 계약방법 등 계약 업무를 잘못 처리한 사실은 인정하면서도 2023년 ☆■5-14 OH 출퇴근버스 임차용역을 발주하면서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(시행일 : 2020. 5. 1., 유효기간 : 2020. 12. 31.) (이하 “코로나19 특례”라 한다.)에 따라 용역 수의계약 한도가 5천만 원에서 1억 원으로 증가됨을 사유로 전자공개 수의계약 요건을 충족하는 것으로 판단하여, 중소기업자를 대상으로 전자공개 수의계약을 진행하였다고 주장하였다.

그러나 「판로지원법」 제7조 제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정하는 중소기업제품에 대해서는 예외적으로 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하므로, 대통령령으로 정하는 특별한 사유에 해당하는지 계약심의위원회 개최, 심의를 통해 철저히 검토하였어야 했으나 별도로 계약심의위원회 개최, 심의 내역을 확인할 수 없었다.

또한, 계약담당자가 추진한 전자공개 수의계약의 방법이 「판로지원법」 제7조 제1항의 대통령령으로 정하는 특별한 사유(“판로지원법과 다른 법률에서 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품이나 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우”)에 해당하더라도, 계약담당자가 주장한 코로나19

특례 적용과 「국가계약법 시행령」 제26조제1항5호가목 개정(시행일 : 2022. 1. 1., 개정일 : 2021. 7. 6)에 따른 소액 수의계약 허용기준 완화는 「중소기업 기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약에 해당한다.

따라서, 해당 용역을 「판로지원법」 제7조 제1항에 따른 중소기업자간 경쟁제품 제한경쟁 또는 지명경쟁 예외사유를 적용하여 전자공개 수의계약으로 진행하더라도 소기업 또는 소상공인을 대상으로 하였어야 했으므로, 위 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ☆■▼▣▤▼장은

- ① 중소기업제품 구매계약 업무 추진 시, 판로지원법 등 관련 법령 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
☆■▼▣▤▼	주임	♠♠♠	계약 담당	2021. 1. 5. ~ 현재	「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 미준수 No.007 해당	주의